

MỘT SỐ VẤN ĐỀ

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG IUU CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

TỪ GÓC ĐỘ NGHỆ THUẬT QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Thượng tá, TS **TRẦN MINH NGUYỆT**

Chủ nhiệm Bộ môn/Khoa Pháp luật/Học viện Biên phòng

Tóm tắt: Đấu tranh phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về biển, đảo và thực thi các cam kết quốc tế trong tình hình hiện nay. Bài viết tiếp cận hoạt động của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) từ góc độ nghệ thuật quản lý nhà nước, tập trung làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng kiểm soát tàu cá, tổ chức lực lượng và phối hợp liên ngành trong phòng, chống IUU.

Từ khóa: IUU; Bộ đội Biên phòng; nghệ thuật quản lý nhà nước; quản lý biên giới biển; thực thi pháp luật.

Bộ đội Biên phòng là lực lượng có chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở khu vực biên giới (KVBG); chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở KVBG, cửa khẩu theo quy định của pháp luật. Tại địa bàn KVBG biển, phòng, chống IUU là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của BĐBP - không chỉ đơn thuần là hoạt động thực thi pháp luật mà còn là quá trình vận dụng linh hoạt các phương pháp quản lý nhà nước (thuyết phục, hành chính, kinh tế, cưỡng chế), các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia (vận động quần chúng, pháp luật, ngoại giao, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, nghiệp vụ, vũ trang) trong quá trình tổ chức lực lượng và phối hợp liên ngành để phòng, chống IUU. Với quan điểm nghệ thuật quản lý nhà nước là cách thức vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo các quy luật, nguyên tắc, công cụ và hình thức quản lý nhằm tổ chức thực thi hiệu lực, hiệu quả quyền lực nhà nước trong những điều kiện, tình huống cụ thể; thực tiễn cho thấy, việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống IUU của BĐBP luôn hướng đến việc tiệm cận nghệ

thuật quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng, chống IUU, với những chiều cạnh cụ thể.

Thứ nhất, nghệ thuật vận động quần chúng.

Thông qua các mô hình tự quản, tổ tàu thuyền đoàn kết, nghiệp đoàn nghề cá, lực lượng BĐBP đã phát huy vai trò của ngư dân trong tự quản lý, tự giám sát lẫn nhau, góp phần xây dựng “thế trận biên phòng toàn dân” trên biển. Đây cũng là sự cụ thể hóa quan điểm của Nghị quyết số 36-NQ/TƯ về “phát huy vai trò của nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên biển”. Chỉ tính riêng năm 2025, thông qua kiểm tra, kiểm soát tại các Trạm Kiểm soát Biên phòng và tuần tra trên biển, các đơn vị đã tổ chức tuyên truyền 13.147 lượt với 413.539 lượt ngư dân; tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của địa phương và đơn vị 2.373 giờ; cấp phát 24.246 tờ rơi, đăng tải 488 tin, bài, phóng sự về hoạt động chống khai thác IUU. Cùng với đó, việc khai thác, sử dụng phần mềm “kiểm soát tàu cá và nhắn tin truyền thông” tại 231 Trạm Kiểm soát Biên phòng đã tạo kênh thông tin trực tiếp, thường xuyên giữa lực lượng chức năng với ngư dân,

góp phần nâng cao tính tự giác chấp hành pháp luật. Những kết quả trên cho thấy BĐBP đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo các phương thức quản lý xã hội trên KVBG biển, lấy công tác tuyên truyền, vận động quần chúng làm khâu đột phá để chuyển hóa đối tượng quản lý thành chủ thể tham gia quản lý; qua đó, củng cố mối quan hệ gắn bó quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo nền tảng bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo “từ sớm, từ xa”.

Thứ hai, nghệ thuật sử dụng pháp luật gắn với xử lý tình huống quản lý và ứng dụng khoa học, công nghệ.

Nghệ thuật sử dụng pháp luật phòng, chống IUU được thể hiện ở khả năng vận dụng linh hoạt, sáng tạo các quy định của pháp luật phù hợp với từng tình huống cụ thể, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật nhưng không máy móc, cứng nhắc; kết hợp chặt chẽ giữa xử lý vi phạm với giáo dục, phòng ngừa và tạo điều kiện để ngư dân chấp hành pháp luật một cách tự giác.

Hệ thống phần mềm kiểm soát tàu cá đã cập nhật dữ liệu cho tàu cá, quản lý phương tiện làm thủ tục xuất, nhập bến các phương tiện, nhập thông tin thuyền viên, chủ phương tiện; tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ phục vụ công tác chỉ huy, điều hành và xử lý vi phạm. Gắn với đó, nghệ thuật xử lý tình huống quản lý được thể hiện ở việc chủ động nắm, dự báo tình hình, lựa chọn phương án xử lý phù hợp đối với từng trường hợp cụ thể. Thông qua hệ thống giám sát hành trình (VMS), lực lượng BĐBP đã kịp thời phát hiện, thông báo, yêu cầu chủ phương tiện khắc phục tình trạng mất kết nối. Việc phân hóa đối tượng trong xử lý chú trọng tuyên truyền, cam kết đối với trường hợp vi phạm lần đầu, kiên quyết xử lý nghiêm đối với trường hợp cố tình vi phạm, vừa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, vừa tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong phòng, chống IUU.

Thứ ba, nghệ thuật tổ chức lực lượng và bố trí thế trận quản lý.

Nghệ thuật tổ chức lực lượng và bố trí thế trận quản lý của BĐBP trong đấu tranh phòng, chống IUU được thể hiện ở việc sắp xếp, sử dụng lực lượng một cách khoa học, thống nhất, phát huy hiệu quả quản lý trên toàn tuyến biên giới biển, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ địa bàn, đối tượng và phương tiện ngay từ bờ. Trên cơ sở quán triệt nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên, BĐBP đã chủ động tổ chức tập huấn trực tuyến cho các đơn vị tuyến biển, thành lập các đoàn kiểm tra trực tiếp tại các tỉnh, thành phố có biển (Quảng Ngãi, Gia Lai, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau, An Giang) và tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành. Qua đó, bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy, điều hành và nâng cao năng lực phòng, chống IUU ở các cấp. Hệ thống 231 Trạm Kiểm soát Biên phòng được kết nối, vận hành đồng bộ với các lực lượng chức năng, hình thành thế trận kiểm soát liên hoàn từ bờ ra biển, gắn quản lý hành chính với kiểm soát thực địa, quản lý hồ sơ với giám sát hoạt động trên biển. Việc phân cấp rõ ràng, gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát thường xuyên đã tạo sự chủ động cho các đơn vị trong quản lý địa bàn.

Thứ tư, nghệ thuật phối hợp liên ngành.

Nghệ thuật phối hợp liên ngành trong đấu tranh phòng, chống IUU của BĐBP được thể hiện ở khả năng hiệp đồng chặt chẽ, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng trong tham mưu, kết nối và điều hòa hoạt động giữa các lực lượng cả theo chiều dọc và chiều ngang trên cùng một không gian quản lý, là quá trình tổ chức, vận hành cơ chế phối hợp linh hoạt, thống nhất về nhận thức, đồng bộ về hành động, kịp thời chia sẻ thông tin, hỗ trợ lẫn nhau trong kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm. Qua đó, tạo lập thế trận hiệp đồng liên hoàn, phát huy sức mạnh tổng hợp của các

lực lượng, hình thành thể - lực - thời cơ thuận lợi trong quản lý, kiểm soát và xử lý các tình huống trên biển, thể hiện sinh động nghệ thuật tổ chức và sử dụng lực lượng trong phòng, chống IUU.

Trên cơ sở quán triệt quan điểm của Đảng về kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế biển với củng cố quốc phòng, an ninh, đặc biệt là yêu cầu *“quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác hải sản; chấm dứt khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)”* theo Nghị quyết số 36-NQ/TƯ, từ những vấn đề lý luận và thực tiễn đã luận giải, để phát huy vai trò của BĐBP trong phòng, chống IUU, cần nghiên cứu, triển khai đồng bộ hệ thống giải pháp mang tính tổng thể, bao gồm:

Một là, hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế phối hợp giữa các lực lượng trong quản lý hoạt động khai thác thủy sản tại KVBG biển.

Hai là, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý tàu cá, kết nối dữ liệu giữa BĐBP với các lực lượng chức năng và địa phương.

Ba là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng quản lý nhà nước và năng lực xử lý tình huống cho cán bộ, chiến sĩ.

Bốn là, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động ngư dân; phát huy hiệu quả các mô hình tự quản trong cộng đồng ngư dân.

Năm là, tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ phương tiện ngay từ khi xuất bến, ngăn chặn vi phạm *“từ sớm, từ xa”*.

Sáu là, kết hợp giữa quản lý với hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững cho ngư dân, giảm áp lực vi phạm khai thác IUU.

Gắn quản lý với hỗ trợ sinh kế, góp phần thực hiện mục tiêu của Nghị quyết số 36-NQ/TƯ về *“Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cư dân vùng biển, tạo sinh*

kế bền vững cho người dân ven biển”. Phối hợp địa phương hướng dẫn chuyển đổi nghề; hỗ trợ tiếp cận chính sách kinh tế biển; xây dựng mô hình tổ, đội sản xuất gắn bảo vệ chủ quyền; đẩy mạnh dân vận, an sinh xã hội.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp trên sẽ tạo chuyển biến trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, hình thành thể trận quản lý liên hoàn, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, tạo thể - lực - thời cơ thuận lợi trong đấu tranh phòng, chống khai thác IUU, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biển, đảo trong tình hình mới.

Tiếp cận công tác đấu tranh phòng, chống IUU của BĐBP từ góc độ nghệ thuật quản lý nhà nước cho thấy rõ vai trò nòng cốt của lực lượng BĐBP trong tổ chức thực thi pháp luật tại KVBG biển. Nghệ thuật quản lý được thể hiện ở sự linh hoạt và hiệu quả trong việc thực hiện công tác vận động quần chúng, sử dụng pháp luật, tổ chức lực lượng, phối hợp liên ngành trong đấu tranh phòng, chống IUU, không chỉ góp phần gỡ bỏ cảnh báo *“thẻ vàng”* của EC mà còn có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ chủ quyền, phát triển bền vững kinh tế biển và xây dựng thể trận biên phòng toàn dân vững chắc trên biển.

Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, *Báo cáo số 5993/BC-BĐBP ngày 29-10-2025 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Tổng kết công tác Biên phòng và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng năm 2025*, Hà Nội, 2025.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, *Nghị quyết số 36-NQ/TƯ ngày 22-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045*, Hà Nội, 2018.

3. Quốc Hội Khóa XV, *Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020*, Hà Nội, 2020 ■